ART. 85 · TERMINACIÓN EN LOS SANCIONADORES

Ley 39/2015 (LPAC) · la "cláusula de clemencia": si reconoces o pagas, te premian con descuento

¿PARA QUÉ EXISTE?

Al infractor le sale más barato. A la Administración también: **se ahorra tramitar** un procedimiento cuyo resultado ya no está en duda. Gana el que cobra rápido; si no, el expediente puede acabar caducando.

1 · DENUNCIA

Un agente o cualquier persona comunica los hechos al órgano competente.

2 · ACUERDO DE INICIACIÓN

Aún **no hay sanción**. Informa de hechos, instructor, órgano que resuelve, sanción posible y **las reducciones** (art. 64.2.d).

ANTES de la resolución

RECONOCE

Admite la responsabilidad **(85.1)**

PAGA

Pago voluntario **(85.2)**

3 · RESOLUCIÓN

Impone la sanción que proceda, con o sin reducción.

85.1 · RECONOCER

Iniciado el procedimiento, si el infractor **reconoce su responsabilidad**, **se podrá resolver** imponiendo la sanción que proceda.

Efecto: reconocer **no acaba** el procedimiento. Este **sigue** y acaba con una **resolución** que impone la sanción (ya reducida si procede).

85.2 · PAGAR

Pago voluntario en cualquier momento **antes de la resolución**. Solo vale si la sanción es **únicamente pecuniaria** (o hay otra no pecuniaria pero se **justificó su improcedencia**).

Efecto: el pago **acaba el procedimiento** en ese momento, sin esperar a una resolución sancionadora, salvo reposición de la situación alterada e indemnización por daños y perjuicios.

85.3 · LA REDUCCIÓN

En ambos casos, si la sanción es **únicamente pecuniaria**: reducción de **al menos el 20 %** sobre la sanción propuesta, **acumulables entre sí**.

Reconocer **+** pagar = **al menos 40 %**. Se puede **subir** por reglamento, nunca bajar.

CONDICIONES PARA QUE LA REDUCCIÓN VALGA

- Debe estar **fijada en la notificación de iniciación** (por eso el 64.2.d lo exige).
- Su efectividad queda **condicionada a desistir o renunciar a cualquier acción o recurso en vía administrativa** contra la sanción.
- La **vía judicial no se toca**: el artículo no la menciona, así que sigue abierta.

DÓNDE ENCAJA

El **sancionador** y la **responsabilidad patrimonial** son procedimientos con **especialidades propias**: no siguen el común al 100 %. El art. 85 es una de esas especialidades, la de la **fase de terminación** del sancionador.

LPAC Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común **Pecuniaria** multa (dinero) **No pecuniaria** suspensión, inhabilitación, retirada de licencia… **Vía adm.** recursos ante la propia Administración **Vía jud.** tribunales

EL FLUJO DE DECISIÓN

Tres preguntas, en este orden. Solo hay dos finales: el procedimiento ACABA CON EL PAGO, o SIGUE hasta una RESOLUCIÓN que impone la sanción

SANCIONADOR INICIADO
el acuerdo ya avisa de las reducciones

PREGUNTA 1
¿La sanción es SOLO pecuniaria (multa)?

NO · hay también no pecuniaria

SÍ

PREGUNTA 2
¿Se justificó que la sanción no pecuniaria es IMPROCEDENTE?

SÍ

NO

CASO B · SIN REDUCCIONES

La no pecuniaria sigue viva. El pago **no acaba** el procedimiento: **sigue** hasta la resolución, que impone **ambas** sanciones, íntegras.

Sin renuncia: puede recurrir en vía administrativa

CASO A · LA SANCIÓN CUENTA COMO SOLO PECUNIARIA · PREGUNTA 3: ¿RECONOCE? ¿PAGA?

-40 % mín. (20+20) — **RECONOCE + PAGA**
Acaba con el pago*. Se paga el 60 % de la propuesta.

-20 % mín. — **SOLO PAGA**
Acaba con el pago*, aunque no reconozca nada.

-20 % mín. — **SOLO RECONOCE**
Reconocer no lo acaba: **sigue** hasta la resolución, que impone la sanción con -20 %.

0 % — **NI RECONOCE NI PAGA**
Sigue hasta la resolución, que impone la sanción íntegra.

Con reducción, renuncias a recurrir en vía administrativa. La vía judicial siempre queda abierta.

Acaba = el pago pone fin al procedimiento. **Se resuelve** = el procedimiento sigue y acaba con una resolución que impone la sanción.

* El pago acaba el procedimiento, pero **no** la obligación de reponer la situación alterada ni de indemnizar daños y perjuicios.

mín. "al menos": el reglamento puede subirlo, nunca bajarlo.

Importe final = propuesta × (1 - reducciones).

LOS CUATRO CASOS, DE UN VISTAZO

El ejemplo del profesor: pesca recreativa sin ajustarse a las autorizaciones. Reducción mínima del 20 % por cada supuesto

Importe final = sanción propuesta × (1 - suma de reducciones)
Reconocer 20 % · Pagar 20 % · Ambos 40 %

Recurso: con reducción, renuncia a la vía administrativa.
Sin reducción, mantiene las dos vías. La judicial siempre.

CASO	PROPUESTA	RECONOCE	PAGA	TIPO DE SANCIÓN	REDUCCIÓN	IMPORTE	¿CÓMO ACABA?	V. ADM.	V. JUD.
Javier solo reconoce	3.000 €	✓	✗	Solo multa	-20 %	~~3.000 €~~ **2.400 €**	**Sigue** hasta la resolución, que impone 2.400 €.	✗	✓
Laura solo paga	3.000 €	✗	✓	Solo multa	-20 %	~~3.000 €~~ **2.400 €**	**Acaba con el pago***. Solo queda reponer e indemnizar, si procede.	✗	✓
Marcos reconoce y paga	5.000 €	✓	✓	Multa + suspensión, **pero se justificó que la suspensión es improcedente**	-40 %	~~5.000 €~~ **3.000 €**	**Acaba con el pago***.	✗	✓
Sergio reconoce y paga	6.000 €	✓	✓	Multa + **suspensión 6 meses viva** (no se justificó su improcedencia)	0 %	**6.000 €** ~~+ suspensión~~	El pago **no lo acaba**: **sigue** hasta la resolución, que impone multa y suspensión.	✓	✓

MARCOS Y SERGIO: LA DIFERENCIA QUE DECIDE

Los dos tienen multa y suspensión sobre la mesa y los dos reconocen y pagan. Con **Marcos** el órgano **justificó que la suspensión no procede**, así que la sanción real es solo una multa y hay descuento. Con **Sergio** la suspensión se impone, así que no es "únicamente pecuniaria" y **no hay descuento ni el pago acaba el procedimiento**.

POR QUÉ SERGIO SÍ PUEDE RECURRIR EN VÍA ADMINISTRATIVA

La renuncia a recurrir es el **precio de la reducción**. Sergio no recibe reducción, así que no paga ese precio y conserva ambas vías. Los otros tres sí la reciben, así que renuncian a la administrativa y les queda solo la judicial.

V. adm. posibilidad de recurrir ante la Administración **V. jud.** posibilidad de acudir a los tribunales

* El pago acaba el procedimiento, salvo reposición de la situación alterada e indemnización por daños y perjuicios

TRAMPAS DE EXAMEN

Lo que te van a poner en el test, y cómo desmontarlo

1 EL 40 % NO ES AUTOMÁTICO

Son **dos reducciones de 20 %** que se suman **solo** si haces las dos cosas. Una sola acción, un solo 20 %.

2 LA PUERTA DE ENTRADA

Antes de calcular, mira si la sanción es **únicamente pecuniaria**. Si queda una no pecuniaria viva: **cero reducciones**.

3 PAGAR NO ES LO MISMO QUE RECONOCER

Pagar acaba el procedimiento. **Reconocer no**: el procedimiento sigue y acaba con una **resolución** que impone la sanción. Pueden darse por separado.

4 LEE QUÉ TE PIDEN

"¿Qué **consecuencia** produce…?" pide el efecto jurídico (acaba con el pago, sigue hasta resolución). "¿Qué **importe**…?" pide la cifra. Las opciones mezclan ambas.

5 EL RECURSO, AL REVÉS DE LO QUE PARECE

La reducción te hace **renunciar a la vía administrativa**, nunca a la **judicial**. Si dicen que se pierde la judicial, es falso.

6 TERMINAR NO ES OLVIDAR

Aunque el pago termine el procedimiento, siguen vivas la **reposición de la situación alterada** y la **indemnización** por daños y perjuicios.

⚠ NO CONFUNDIR CON

Art. 64.2.d: es el que obliga a **avisar** de las reducciones en el acuerdo de iniciación. El 85 es el que las **aplica**.

⚠ NO CONFUNDIR CON

Art. 86: terminación **convencional** (pactos y convenios). No tiene nada que ver con reconocer o pagar una multa.

PRACTICA: CAMBIA LOS NÚMEROS

a Propuesta de **4.000 €** (solo multa). Solo **reconoce**. ¿Importe? ¿Acaba con el reconocimiento o sigue?

b Multa de **10.000 €** y **inhabilitación 1 año** (no se justificó su improcedencia). **Reconoce y paga**. ¿Importe?

c Propuesta de **2.500 €** (solo multa). **Reconoce y paga**. ¿Importe? ¿Puede recurrir en vía administrativa? ¿Y en la judicial?

d Multa de **8.000 €** y suspensión que se justificó improcedente. Solo **paga**. ¿Importe? ¿Acaba con el pago o sigue?

Soluciones. a) 3.200 €; no acaba: sigue hasta la resolución que impone la sanción. **b)** 10.000 € más la inhabilitación; sin reducción y el pago no acaba el procedimiento. **c)** 1.500 €; vía administrativa no, vía judicial sí. **d)** 6.400 €; acaba con el pago*.

64.2.d contenido del acuerdo de iniciación en los sancionadores **Art. 86** terminación convencional

* El pago acaba el procedimiento, salvo reposición de la situación alterada e indemnización por daños y perjuicios